

DOCUMENTO 1:

[Se acusa a MATEO DURRUTY BLANCO; 2.- RENE ELOY CRUCES TAPIA, 3.- FRANCISCO FERNANDO MARTINEZ BENAVIDES, 4.- LANDER MICKEL URIARTE BUROTTO; 5.- GABRIEL BERNARDO MONTERO URANGA; 6.- MOISES RETAMAL BUSTOS y 7.- GUILLERMO ANTONIO VARGAS AVENDAÑO, como autores del delito de Secuestro Calificado de Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres perpetrado a fines del mes de Septiembre de 1973.]

CORTE DE APELACIONES SANTIAGO

Fojas mil ochocientos cuarenta y cuatro.... 1844

Santiago, veintiuno de Octubre de dos mil once.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en los autos rol N° 2.182-98, en los antecedentes denominados “Uruguayos: Ariel Arcos y otros”, que sustancia el Ministro de Fiero que dicta la presente resolución, se encuentran las siguientes piezas sumariales: **1)** Querella Criminal de fojas 17 y siguientes, **2)** Querella Criminal de fs. 1766 y siguientes; **3)** informe de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de Solidaridad de fojas 53, **4)** Informes de la Policía de Investigaciones de fojas 57 y siguiente; de fojas 113 y siguientes; de fojas 231 y siguientes, **5)** antecedentes allegados al proceso por el Programa de Continuación ley 19.123 a fojas 60 y siguientes, **6)** fotocopias de fotografías de fojas 128 y siguientes, **7)** Oficio Reservado de la Dirección General de Carabineros en el que se informa la nómina del personal que cumplió funciones en la Subcomisaría San José de Maipo de fojas 167 y siguientes; **8)** Oficio del Estado mayor del Ejército de Chile en el que se informa la nómina de los oficiales que prestaron servicios en el Regimiento Ferrocarrilero de Puente Alto de fojas 225 y siguiente, **9)** Oficio del Estado Mayor del Ejército de Chile en el que informa el organigrama del Regimiento Ingeniero Ferrocarrilero de Montaña N° 7 “Puente Alto” en el período de Septiembre de 1973 a Septiembre de 1974; los departamentos y secciones respectivas, los mandos de la unidad, los especialistas en Inteligencia que se desempeñaron en la unidad y los integrantes de la 2ª Compañía Ingenieros de Montaña del citado Regimiento, que se acompaña a fs. 1607; **10)** documentos acompañados a fojas 603 siguientes, a fojas 647 y siguientes y a fs. 650 y siguientes **11)** Informes de la Policía de Investigaciones que contienen las declaraciones Policiales de: Alfredo Enrique Colige Mardones a fojas 139, de Marcelino Palma Durán de fojas 149 y 193 de Ulises Lohengrin Pinacho Fariña de fojas 163, de Pedro Jil del Río Sierra de fojas 175, de Sergio de Lourdes Cárdenas Aráneda de fojas 191, de Luis Octavio Alfaro

Pincheira de fojas 195, de Raúl del Carmen Trejo González de fojas 197, de Juan Miguel Henríquez Veloso de fojas 199; de Gerardo Ibarra Espinoza de fojas 201, de Carlos Ignacio Quevedo Manríquez de fojas 203, de Reinaldo Monrroy Mora de fojas 205, de José Hernán Vega Vidal de fojas 207, de Manuel Jesús Ramírez Martínez de fojas 212, de Adolfo Aquiles Fariña Sandoval de fojas 214, de Aníbal Barrera Ortega de fojas 252 y siguiente y fojas 1657; de Manuel Alfonso Fernández Domínguez de fojas 317; Francisco Ricardo Alfonso Varela Gantes de fojas 320, Heraldo Correa Trigo de fojas 344, de Enrique Benito Varas Araya de fojas 346, de Marcelo Cedric Gutiérrez García de fojas 348, de Pedro Mauricio Cerda Palacios de fojas 349 y siguientes y de fojas 424 y siguientes, de Luis Orlando Canales Pino de fojas 361. de Juan Manuel Urbina Calderón de fojas 363, de Augusto Sanhueza Epul de fojas 1141, de Primo Segundo Cuadros Ortega de fojas 1145 y siguientes, de Leonel Florencio Jiménez Godoy de fojas 1149 **12) declaración Judicial de:** Rolando Cesar Morales Fernández de fojas 112, de Marcelino Palma Durán de fojas 155, de Alfredo Enrique Colige Mardones de fojas 157, de Omar José Pino Flores de fojas 159, de Ulises Lohengrin Pinacho Fariña, de fojas 165, de Raúl del Carmen Trejo González de fojas 179 y siguientes, de Luis Octavio Alfaro Pincheira de fojas 182 y siguientes, de Pedro Jil del Río Sierra de fojas 217, Manuel Jesús Ramírez Martínez de fojas de fojas 219 y siguientes, Enrique Reginaldo Zavala Puebla de fojas 222, de Manuel Alfonso Fernández Domínguez de fojas 324 y siguientes, Francisco Ricardo Alfonso Varela Gantes de fojas 331 y siguientes, Adolfo Aquiles Fariña Sandoval de fojas 339, de Pedro Mauricio Cerda Palacios de fojas 353 y siguientes, de Marcelo Cedric Gutiérrez García de fojas 355, fojas 1090' y fojas 1666; de Luis Orlando Canales Pino de fojas 369; de Juan Manuel Urbina Calderón de fojas 371 y fojas 1562; Enrique Benito Varas Araya de fojas 373, de Heraldo Correa Trigo de fojas 375, de Francisco José del Carmen Díaz Herrera de fojas 410, de Juan Miguel Henríquez Velozo de fojas 411, de Sergio de Lourdes Cárdenas Araneda, de Waldo Mario Leiva Julio de fojas 440, de Víctor Enrique Cáceres Riquelme de fojas 441 y siguiente, de Aníbal Barrera Ortega de fojas 451 y siguientes, de Silvia Adriana Leiva Gómez de fojas 457 y siguientes, de Gerardo Ibarra Espinoza de fojas 566, de José Hernán Vega Vidal de fojas 568, de Reinbaldo Monrroy Mora de fojas 597, de Luis Alfonso Ahumada Muñoz de fs. 714, de Eduardo Segundo Quiroga Jofré de fojas 965, de María del Socorro Crosa Artagaveytía de fojas 986, de Luis Gonzalo Fernández Tellechea de fojas 989 y siguientes, de Eugenio Cisternas Anguita de fojas 1073 de Luis Antonio Alarcón Samper de fojas 1129, de Augusto Sanhueza Epul de fs. 1300; de Primo Segundo Cuadros Ortega de fs. 1302; de Jorge Danilo Van Der Schraft Donoso de fs. 1560 y fojas 1613; de Eduardo Segundo Quiroga Jofré de fojas 1624; de Arno Federico Wenderooth Pozo de fojas 1667, de Adrián Jesús Ledesma Liberona de fojas 1805 **13) Informe pericial caligráfico de fs. 1708 y siguientes y 14) antecedentes acompañados al cuaderno de documentos caratulado Uruguayos: “Ariel Arcos”.**

SEGUNDO : Que, del mérito de las piezas antes reseñadas y que hasta ahora se han reunido en el curso de la presente investigación, se encuentra justificado en autos que a fines del mes de septiembre de 1973, personal de la Subcomisaría de Carabineros de San José de Maipo detuvo al interior de una mina abandonada del sector cordillerano de dicha comuna, a cuatro ciudadanos de nacionalidad Uruguaya, dos mujeres y dos hombres, los que fueron llevados hasta la citada Unidad Policial y luego trasladados por el personal policial hasta el Regimiento Ferrocarrileros de Puente Alto. Horas más tarde, fueron detenidos otros dos ciudadanos Uruguayos, los que pertenecían al mismo grupo anterior y quienes habían salido a hacer un reconocimiento de terreno para huir hacia Argentina por algún paso cordillerano, quienes también fueron ingresados a la Unidad Militar antes señalada, lugar en donde fueron sometidos a interrogatorios y torturas junto a sus coterráneos. Que luego de estar un tiempo indeterminado en dicho lugar fueron subidos a un bus que supuestamente los trasladaría hasta el Estadio Nacional, sin embargo, un funcionario del ejército ordenó que tres de estos ciudadanos fueran bajados del vehículo, desconociendo su actual paradero.

TERCERO: Que los hechos descritos en el fundamento que antecede importa la comisión del delito de **Secuestro Calificado** de Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy Saquieres previsto y sancionado en el artículo 141 del Código Penal.

CUARTO: Que con los antecedentes más arriba pormenorizados, unidos a las declaraciones de los imputados **1.- MATEO DURRUTY BLANCO de fs. 240, 392,1616 y diligencia de careo de fs. 642 y 643; 2.- RENE ELOY CRUCES TAPIA, de fs. 301, 622, 734, 1577 y diligencia de careo de fs. 434 y 435; 3.- FRANCISCO FERNANDO MARTINEZ BENAVIDES, DE FS. 620, 1603, 1660, 1803 y diligencia de careo de fs. 707; 4.- LANDER MICKEL URIARTE BUROTTO de fs. 264, 1080 y diligencia de careo de fs. 1100; 5.- GABRIEL BERNARDO MONTERO URANGA de fs. 298, 1009, 6.- MOISES RETAMAL BUSTOS, de fs. 327, 1011, 1072 y diligencia de careo de fs. 544, 547, 550, 554, 557, 560, 563 y 1053 y 7.- GUILLERMO ANTONIO VARGAS AVENDAÑO, de fs. 712, 1051, 1650 y diligencia de careo de fs. 1053,** se desprenden hechos fundados para estimar que a éstos les cupo participación en calidad de autor del delito especificado en el fundamento tercero de esta resolución.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 424 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, se declara que se **ACUSA** a **1.- MATEO DURRUTY BLANCO; 2.- RENE ELOY CRUCES TAPIA, 3.- FRANCISCO FERNANDO MARTINEZ BENAVIDES, 4.- LANDER MICKEL URIARTE BUROTTO; 5.- GABRIEL BERNARDO MONTERO URANGA; 6.- MOISES RETAMAL BUSTOS y 7.- GUILLERMO ANTONIO VARGAS AVENDAÑO,** como autores del delito de Secuestro Calificado de Ariel Arcos Latorre, Juan Povaschuk Galeazzo y Enrique Pargadoy

Saquieres perpetrado a fines del mes de Septiembre de 1973 y se **eleva** esta causa al estado de **PLENARIO** para que se prosiga con su tramitación hasta que quede en estado de dictar sentencia definitiva.

Rol 2.182-98 Episodio URUGUAYOS: “Ariel Arcos y otros”

DICTADO POR DON JOAQUIN BILLARD ACUÑA, MINISTRO DE FUERO.